

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1155/2533	นายแท่น พวงมาเทศ	โจทก์
	นายเปียง ถาวร กับพวก	จำเลย
	นางเปียง ถาวร ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายพยอม ถาวร ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดีนี้กับจำเลยทั้งสองอีกต่อไป จำเลยทั้งสองจึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากบ้านพิพาทตั้งแต่วันพิพากษาเป็นต้นไป ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในบ้านพิพาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 56)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>